P U T U S A N

Nomor 2629/Pid.Sus/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricki Alias Ane**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /08 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gg Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun ;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ricki Alias Ane ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2629/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2629/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKI Alias ANE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*",** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Membebaskan Terdakwa **RICKI Alias ANE** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa **RICKI Alias ANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*** **",** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKI Alias ANE** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah),** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) Buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik klip kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RICKI Alias ANE** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib, saksi DENI AGUS SALIM, saksi EDY GUNAWAN dan saksi BINSAR ANDREAS MANIK (masing-masing anggota polisi dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhhan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik dari tempat Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dibeli dari KUDUNG (belum tertangkap) di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Kubur Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Brigjen Katamso Gg Pasar Senen Lembah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram perharinya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6116/ NNF / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putiih dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik Terdakwa **RICKI Alias ANE** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RICKI Alias ANE** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wib, saksi DENI AGUS SALIM, saksi EDY GUNAWAN dan saksi BINSAR ANDREAS MANIK (masing-masing anggota polisi dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhhan plastik klip kosong serta 1 (satu) buah timbangan elektrik dari tempat Terdakwa kemudian para saksi melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dibeli dari KUDUNG (belum tertangkap) di Jalan Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Kubur Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Brigjen Katamso Gg Pasar Senen Lembah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram perharinya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6116/ NNF / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putiih dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik Terdakwa **RICKI Alias ANE** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deni Agus Salim,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Ricki Alias Ane**;
   - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Edy Gunawan, dan Binsar Andreas Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seorang yang bernama Kudung, umur 30 tahun, pekerjaan Bandar sabu-sabu, alamat Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba yang ditemukan dari kantong depan sebelah kiri dan dari kantong celana depan sebelah kanan tersebut di belinya dengan harga Rp. 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Kudung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram perharinya;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi narkotoka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Edy Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Ricki Alias Ane**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Deni Agus Salim, dan Binsar Andreas Manik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seorang yang bernama Kudung, umur 30 tahun, pekerjaan Bandar sabu-sabu, alamat Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba yang ditemukan dari kantong depan sebelah kiri dan dari kantong celana depan sebelah kanan tersebut di belinya dengan harga Rp. 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Kudung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram perharinya;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi narkotoka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki /menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa saksi Deni Agus Salim bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Edy Gunawan, dan Binsar Andreas Manik petugas Polrestabes Medan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Kudung, sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu sudah 6 (enam) bulan dan keuntungan perharinya tidak menentu namun rata rata sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) Buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6116/ NNF / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putiih dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik Terdakwa **RICKI Alias ANE** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa saksi Deni Agus Salim bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Edy Gunawan, dan Binsar Andreas Manik petugas Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Kudung, sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu sudah 6 (enam) bulan dan keuntungan perharinya tidak menentu namun rata rata sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di Rutan Tanjung Gusta pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6116/ NNF / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putiih dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik Terdakwa **RICKI Alias ANE** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricki Alias Ane** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mem pertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimabngkanlagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primiar Terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Ricki Alias Ane** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-1011/Enz.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Agus Salim, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana pada saat itu sedang menguasai shabu-shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Deni Agus Salim bersama-sama dengan Edy Gunawan dan Binsar Andreas Mani dari petugas kepolisian Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menguasai narkotika jenis sabu sabu dan bukan sedang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang"dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Deni Agus Salim bersama-sama dengan Edy Gunawan dan Binsar Andreas Mani dari petugas kepolisian Polrestabes Medan yang pada saat itu Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan sedang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi sabu-sabu yang setelah di timbang beratnya 1,14 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik kosong dan uang tunai Rp. 80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, yang selanjutnya saksi Deni Agus Salin, saksi Edy Gunawan dan saksi Binsar Andreas Manik langsung menuju alamat yang dimaksud yaitu di Jl. Brigjen Katamso Gg Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah dari seorang yang bernama Kudung, umur 30 tahun, pekerjaan Bandar sabu-sabu, alamat Jl. Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan dari kantong depan sebelah kiri dan dari kantong celana depan sebelah kanan tersebut di belinya dengan harga Rp. 850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Kudung tersbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6116/ NNF / 2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putiih dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram milik Terdakwa **RICKI Alias ANE** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik klip kosong,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ricki Alias Ane tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Ricki Alias Ane oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Ricki Alias Ane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai *Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan**;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
- 1 (satu) Buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) Buah plastik klip besar yang berisi puluhan plastik klip kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Martua Sagala, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)